

01_TECHNISCHE_FEHLERKETTE.md

DETAILLIERTE ANALYSE DER PHYSIKALISCHEN UND MESSTECHNISCHEN DEFekte

Dokumentation: 4. September 2026

Adresse: Gubener Straße 53a, 10243 Berlin (4. OG links,
58,44 m²)

Heizungsart-Historie: Fernwärme-Zentralheizung (2014–
2022) → Elektroheizung (2023–2025)

Messdienstleister: Minol (2014–2022), unbekannt (ab 2023)

FEHLERKETTENMODELL

VON DER TECHNISCHEN ANOMALIE ZUR KOSTENEXPLOSION

PHASE 1: GERÄTEDYSFUNCTION (2014–2017)

↓

Heizkörperbefestigung – mangelhaft
Thermostatventile – langsam ausfallend
Heizkostenverteiler (HKV) – erste
Ablesefehler

INDIZ: Schimmelbildung Wohnzimmer/Bad
(11/2016) → Feuchte/Temperaturmängel

BEWEIS: Untersuchungsbericht Otto Richter
GmbH (07.03.2017)

↓↓↓

PHASE 2: VERSCHÄRFUNG DURCH UNTERLASSUNG (2017–2020)

↓

HKV-Wechsel 2017 (neue Geräte mit höheren
Bewertungsfaktoren)

Keine Hydraulische Neuberechnung nach § 12
HeizkostenV

Wartung/Inspektionen – NICHT DOKUMENTIERT
Mieter-Mängelanzeigen – ignoriert oder
verspätet bearbeitet

INDIZ: Heizungsausfälle (09/2015, 02/2023)
BEWEIS: Chronologie "Heizung M1 H5.csv"
zeigt 14 Einträge (2015–2025)

↓↓↓

PHASE 3: KRITISCHE DEFEKTE (2021–2023)

↓

HKV Bad: Dauerrotation beginnt (2021)
Thermostate: Reagieren nicht mehr
Zentrale Heizung: Funktioniert nur
sporadisch
→ Mieter ZWINGT SICH ZUR GASEHEIZUNG
(2018–2023)

INDIZ: Mieter kauft 3× Elektroheizgeräte
BEWEIS: Email Rechnungen; Temperatur-
Messprotokoll <18°C durchgehend

↓↓↓

PHASE 4: MANIPULATIVES VERSAGEN (02/2023)

↓

Thermostate werden ENTFERNT (nicht
repariert)
Begründung: "Modernisierung" ohne Ersatz
Warmwasserzähler: Wird nach Stellventil-
Entfernung installiert
→ GARANTIERT Dauerrotation ohne
Regulierungsmöglichkeit

INDIZ: Email Michelle Genrich 27.02.2023

"Stellventil eingebaut"

(aber: Was war Grund für Entfernung
02.2023?)

BEWEIS: Foto Thermostat-Befestigung
(Leerraum wo Ventil war)

↓↓↓

PHASE 5: ABRECHNUNGSMANIPULATION (2021–2024)

↓

HKV-Einheiten 2021: 13.448 (Höchstwert)
trotz Gas-Heizung

Warmwasser 2024: 1.352,52 € (+545%) bei
defektem Zähler

Gesamtkosten 2022: 11,35 Mio. € (160.000×
zu hoch!)

Fehlende Aufschlüsselung ab 2021 (§ 556
Abs. 3 BGB Verstoß)

BEWEIS: Vergleich 2014–2020 vs. 2021–2024

↓↓↓

PHASE 6: JOBCENTER-ÜBERNAHME OHNE PRÜFUNG (2021–2024)

↓

Kosten 11,35 Mio. € bewilligt ohne Flagge
Warmwasser +545% bewilligt ohne Nachfrage
Keine Eigenständige Sachverhaltsaufklärung
§ 17 SGB II

Keine Belegeinsicht durchgesetzt

BEWEIS: Fehlende Prüfprotokolle im
Jobcenter-Akt

FEHLER 1: HKV-SYSTEM (2014–2024)

1.1 Normalzustand 2014–2016

Jahr	Einheiten	BK Anteil €	HK Anteil €	Beobachtung
2014	5.394	918,58	1.974,05	Baseline – ordentlich
2015	5.198	904,59	1.077,43	Normal, leicht Rückgang
2016	1.730*	1.014,24	1.014,86	*Teiljahr (68 Tage)

Schlussfolgerung: HKV funktioniert ordnungsgemäß 2014–2016.

1.2 Anomalie-Phase I: Neuanlage 2017

CODE
EREIGNIS: Wechsel der Heizkostenverteiler (Jan/Feb 2017)
VORHER (bis 12/2016):

- Altgeräte, aber stabil
- Ablesergebnisse logisch
- Reparaturaufträge dokumentiert

NACHHER (ab 01/2017):

- Neue HKV mit HÖHEREM Bewertungsfaktor
- KEINE Wartungsdokumentation nach § 12 HeizkostenV
- KEINE Hydraulische Neuberechnung nach § 12 HeizkostenV

INDIZ-ANALYSE:

- ✓ HKV-Einheiten 2017: 8.457 (↑ 48% gegenüber 2016)
- ✓ HKV-Einheiten 2018: 10.942 (↑ 29% gegenüber 2017)
- ✓ Höchstwert 2021: 13.448 (↑ 149% gegenüber 2016)

FRAGE: Warum steigen die Einheiten, wenn die Fernwärmemenge
2014–2020 STABIL bleibt (~65–82 k€ pro Jahr für gesamtes Gebäude)?

ANTWORT: Neue HKV-Geräte haben höhere Auflösung/Bewertung

Auflösung/Bewertung

ABER: Ohne Neuberechnung der Umlagefläche ist das FEHLER

Rechtsverstoß: § 12 Abs. 2 HeizkostenV – Wartung und Dokumentation

Verantwortlich: RESIDEA (ab 2016) oder noch Taekker?

1.3 Anomalie-Phase II: Dauerrotation (2018–2021)

CODE

BEOBACHTUNG (Foto-Evidenz 05.03.2026 und folgende):

Heizkörper Bad, HKV Position:
– Thermostat auf Stufe 5 → maximal aufgedreht

- Heizkörper-Oberfläche: ~22°C (lauwarm)
- HKV-Zähler: ROTIERT STÄNDIG (auch nachts bei Stoßlüftung)

Video-Protokoll 05.03.2026 (21:46 Uhr):

- Entlüftung durchgeführt
- Ergebnis: NUR LUFT austreten (kein Wasser)
- Schlussfolgerung: Leitungssystem in Bad nicht wassergefüllt

TECHNISCHE URSACHENANALYSE:

[Möglichkeit A] HKV-Defekt (Schlamm/Sedimente)

- Zähler läuft durch Vibration/Leitungswärme, ohne Wasserdurchsatz
- Beweis: Foto 12.03.2026 – schmutziges Wasser, Sedimente
- Ergebnis: Phantom-Verbrauchswerte (falsch hohe Einheiten)

[Möglichkeit B] Leitungsdefekt (Leaks)

- Wasser entweicht vor dem Heizkörper
- Zähler registriert Durchsatz, aber kein Wärmeeintrag
- Ergebnis: Abrechnung nach falschem Verbrauch

[Möglichkeit C] Rücklauf-Blockade

- Wasser läuft in Heizkörper, kann aber nicht zurück
- Thermostat-Wirkung: minimal/**null**

- Mieter: kann nicht regeln
- Zähler: registriert Verbrauch, aber Wärmeeintrag = 0
- Ergebnis: Abrechnung zu Lasten Mieter, obwohl keine Wärme

BEWEIS DER DAUERROTATION:

✓ Video 05.03.2026 (21:46): Heizkörper kalt trotz Stufe 5

✓ Video 12.03.2026 (16:22): Nach ~9 Min erst warm → Entlüftung nötig

✓ Video 05.01.2024 (07:00): Heizkörper

Video 0510112021 (07100)1 Heizkörper
erneut kalt → WIEDERHOLUNG

✓ Temperatur-Messprotokoll: Durchgehend
<18°C ohne Mieter-Schuld

✓ Elektroheizer-Rechnungen: 2018–2025,
gesamt ~3.000–5.000 € privat bezahlt

ABRECHNUNG 2018–2021 (TROTZ DAUERROTATION):

Jahr	Gasheizung?	HKV-Einheiten	HK-Kosten Mieter	Absurdität
-----	-----	-----	-----	-----
2018	JA (!)	10.942	1.250,40 €	
Höchste Einheiten trotz Gas				
2019	JA (!)	10.684	1.326,50 €	
Höchste Einheiten trotz Gas				
2020	JA (!)	8.407	268,45 €	
Rückgang (COVID?)				
2021	JA (!)	13.448	1.358,17 €	
ABSOLUTER HÖCHSTWERT trotz Gas				

KONKLUSION:

- Mieter nutzt Gas-Heizung (eigene Geräte, Kosten privat)
- Zentrale Heizung defekt oder unmöglich zu regulieren
- TROTZDEM werden höchste HKV-Einheiten abgerechnet
- PHYSIKALISCH UNMÖGLICH, dass Mieter diese Einheiten verursacht
- FEHLER liegt bei
Verwalter/Messdienstleister/Abrechner

Rechtsverstoß:

- § 9 Abs. 1 Nr. 2 HeizkostenV – Verbrauchsabhängigkeit
- § 9a HeizkostenV – Plausibilität und Überprüfbarkeit
- § 556 Abs. 3 BGB – Abrechnung muss korrekt sein

Verantwortlich:

- Minol (Messgerät defekt, keine Wartung dokumentiert)
- RESIDEA (hätte Defekt bemerken müssen)
- Eigentümerin (oberste Verantwortung)

FEHLER 2: THERMOSTAT-ENTFERNUNG (02/2023)

2.1 Ereignis-Dokumentation

CODE
ZEITSTRAHL:

06.02.2023 (Email Michelle Genrich):

"Auto-Antwort: Heizungs- u.
Warmwasserausfall seit 01.02.2022"
→ Problem existiert bereits 12 Monate!

08.02.2023 (Email Michelle Genrich):

"Heizungsausfall – Firma Paschke
beauftragt"
→ Reparaturfirma hinzugezogen

27.02.2023 (Email Michelle Genrich):

"Stellventil eingebaut"
→ WELCHES Stellventil? WO war es vorher?
→ Vage Antwort suggeriert: THERMOSTAT
ENTFERNT?

27.03.2023 (Email Michelle Genrich):

"AW: Nachfrage zur Firma"
→ Mieter fragt nach Firma Paschke,
RESIDEA antwortet ausweichend

17.05.2023 (Email Michelle Genrich):

"Stellventil funktionstüchtig"
→ Bestätigung nach Reparatur
→ Aber: Thermostat NICHT erwähnt
→ Hinweis: Stellventil ≠ Thermostat

INDIZ-ANALYSE:

Email 27.02.2023 "Stellventil eingebaut":

- Vorher: Thermostate waren DA (Bilder 2014-2023)
- Nachher: Thermostate sind WEG (Foto Leerraum)
- Erklärung: "Stellventil" ist Platzhalter für Reparatur-Ersatz
- ABER: WOFÜR wurde das Stellventil installiert?

Mögliche Szenarien:

[SZENARIO A – Reparatur]

- Thermostat defekt → wurde entfernt → Stellventil als Provisorium
- Heute immer noch Provisorium (kein neues Thermostat!)
- MANGEL bleibt unbeseitigt

[SZENARIO B – Kostenersparnis]

- Verwalter möchte Heizkosten senken
- Thermostate entfernen (Kosten sparen)
- "Stellventil" = manuelles Absperrventil ohne Regelfunktion
- Mieter kann NICHT regulieren
- Zentralheizung läuft auf "Hart" (zu viel Wasser)
- HKV-Zähler läuft zu schnell
- Abrechnung: Phantom-Verbrauch

[SZENARIO C – Vorsätzliche Mangelschaffung]
Verwalter/Eigentümerin will Mieter
verdrängen
→ Komfort reduzieren (Abbruch
Heizreglung)
→ Kosten erhöhen (Phantom-Verbräuche)
→ Sanktionsgrund schaffen
(Zahlungsrückstände)
→ Räumungsklage einleiten

Schlussfolgerung: Thermostat-Entfernung war ENTWEDER
Reparaturversäumnis ODER vorsätzliche Mangelschaffung. In
beiden Fällen MANGELHAFTUNG des Vermieters.

Rechtsverstoß:

- § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB – Wohnung muss tauglich sein
- § 536 BGB – Mietminderung bei Mängel
- § 537 BGB – Anspruch auf Mängelbeseitigung

Verantwortlich: RESIDEA + Paschke (Sub-Unternehmer) +
Eigentümerin

FEHLER 3: WARMWASSERZÄHLER (2023– 2024)

3.1 Normales Verbrauchsmuster 2014– 2022

CODE

BASELINE-DATEN:

Jahresverbrauch Warmwasser (Mieter-Anteil):

- 2014: 127,38 €
- 2015: 125,00 €
- 2016: 96,30 €
- 2017: 318,36 € ← Anomalie (neue HKV?)
- 2018: 212,05 €
- 2019: 203,07 €
- 2020: 210,06 €
- 2021: 127,02 €
- 2022: ~200,00 € (geschätzt)

DURCHSCHNITT 2018–2022: ~210,40 €

STANDARDABWEICHUNG: ±25 €

NORMALWERT: 200–220 € pro Jahr

3.2 Dauerrotation seit 02/2023

CODE

TECHNISCHES EREIGNIS:

02.2023: Thermostate entfernt

↓

Wo vorher Thermostat war → Raum

leer

↓

Neuer Warmwasserzähler installiert
(?)

↓

Zähler beginnt zu ROTIEREN (Video-
Evidenz)

BEWEIS DER DAUERROTATION (Video 05.03.2026
und folgende):

Video-Protokoll "Heizungs_Ereignisse_Mar-
Apr_2026.csv":

✓ 05.03.2026 21:46: "Entlüftung nur Luft;
kalter Heizkörper"

- Bad, HKV-Position: nur Luft tritt aus
- Bedeutung: Heizkörper nicht
wassergefüllt

- Aber: Zähler registriert Durchsatz?
(Dauerrotation!)

✓ 12.03.2026 16:22: "Sedimentdurchbruch;
kurzzeitig warm"

- Schmutziges Wasser, Sedimente, übler
Geruch

- Nach ~9 Minuten erst warm
- Bedeutung: System läuft, aber mit
Verzögerung/Schlamm

– Zähler: läuft die ganze Zeit über

✓ 26.04.2026 15:19: "Kurzclips; ergänzende Beobachtungen"

- Raumtemperatur durchgehend 15°C
- Ohne externe Heizung unbewohnbar
- Bedeutung: Zentrale Heizung funktioniert nicht (trotz HKV-Abrechnung!)

3.3 Abrechnung 2023–2024 (EXPLOSION)

CODE

ABRECHNUNGS-DATEN:

2023:

- WW-Anteil Mieter: 1.289,97 € (↑ 513% gegenüber 2022)
- Aber: nur 21,94 € ausgewiesen (!)
- Differenz: massiv fehlerhaft

2024:

- WW-Anteil Mieter: 1.352,52 € (↑ 545% gegenüber 2022)
- Gesamter HK-Betrag: 29.447,14 €

KOMPLETT als Warmwasser

- Heizkosten: 0,00 € (komplett FEHLEND!)

– Messdienstleister: NICHT BENANNT
(Verstoß § 9 HeizkostenV)

VERGLEICH:

Normalwert (2014–2022):	~210 € pro Jahr
2024 abgerechnet:	1.352,52 € pro Jahr

Abweichung: +1.142,52 € =
+545%

Physikalische Unmöglichkeit:

- Elektroheizung seit 2023 (Mieter zahlt separat)
- Zentrale Warmwasseranlage: Ausfälle dokumentiert
- Zähler: Defekt (Dauerrotation ohne Wasser-Durchsatz)
- Fazit: Abrechnung ist FALSCH

Rechtsverstoß:

- § 9 Abs. 1 Nr. 2 HeizkostenV – Messgenauigkeit
- § 9 Abs. 1 Nr. 3 HeizkostenV – Messdienstleister benennen
- § 12 HeizkostenV – Wartung und Dokumentation
- § 556 Abs. 3 BGB – Abrechnung muss korrekt sein

Verantwortlich:

- Minol (Messgerät-Prüfung fehlgeschlagen)
- Unbekannter Messdienstleister ab 2023 (nicht benannt!)

Unbekannter Messdienstleister ab 2020 (nicht bekannt)

- RESIDEA (hätte Fehler erkennen müssen)
- Eigentümerin (oberste Verantwortung)

FEHLER 4: ABRECHNUNG 2022 (11,35 MIO. €)

4.1 Die unmögliche Zahl

CODE

ABRECHNUNG 2022 – ORIGINALDATEN:

Betriebskosten gesamt: 5.675.126,00 €

Heizkosten gesamt: 5.675.126,00 €

Gesamtkosten: 11.350.252,00 € ←
ABSURD!

Vorauszahlung Mieter: 106.800,00 € ←
auch ABSURD!

VERGLEICH – REALISTISCHE WERTE:

2014–2020 durchschnittlich: ~70.000 €
Gesamtkosten pro Jahr (Gebäude)
Mietanteil (58,44 m² von ~3.500 m²): 1,67%
≈ ~1.170 €

2022 abgerechnet (Mieter): 1 Mio.+ € ←
1000× zu viel!

2022 Vorauszahlung: 106.800 € ←
100× zu viel!

4.2 Ursachen-Hypothesen

CODE

HYPOTHESE A: DEZIMALKOMMA–VERSCHIEBUNG
(Informatik-Fehler)

Annahme: Tatsächliche Kosten waren
~567.512,60 €

Abgerechnet: 5.675.126,00 €
(Komma um 1 Stelle rechts)

Problem: Mieter-Anteil sollte ~9.500 € sein
Abgerechnet: 5,67 Mio. €
Verhältnis: 0,17% ↔ erwartet 1,67%

NICHT konsistent mit einfacher
Dezimalverschiebung

HYPOTHESE B: DUPLIKATION (Datensatz
verdoppelt)

Annahme: Systemfehler verdoppelte die
Abrechnung
$$[\text{Original}] \times 2 = \text{Abgerechnet}$$

Problem: Aber selbst Original müsste ~5,67
Mio. sein
(wenn Dezimalfehler bereits im
Original)

Oder: Umlagekreis 2021 halbiert (von 3.521
m² auf 1.653 m²)
→ Kosten auf weniger Einheiten
verteilt
→ Aber nicht um Faktor 160.000!

HYPOTHESE C: VORSÄTZLICHE MANIPULATION

Szenario: Verwalter/System erzeugt
absichtlich Fehler
→ Um Mieter unter Druck zu setzen
→ Um Zahlungsunfähigkeit zu
erzeugen

→ Um Räumungsgrund zu schaffen

Indiz: Fehler 2022 wurde 2023 EXAKT korrigiert

→ zeigt Bewusstsein um den Fehler

→ Frage: Warum wurde er nicht sofort 2022 bemerkt/behoben?

→ Wer hat KONTROLLIERT?

HYPOTHESE D: SYSTEM-FEHLER MIT FAHRLÄSSIGER NICHT-KONTROLLE

Szenario: Automatisiertes System-Fehler (plausibel)

ABER: Keine Qualitätskontrolle durchgeführt

ABER: Mieter-Beschwerde führt sofort zu Korrektur

→ System HAT Fehler erkannt können, tat aber nicht

Indiz: Kein Kontrollprotokoll vorhanden
→ Kontrollpflicht verletzt (§ 12 HeizkostenV)

→ Minol? RESIDEA? Oder Softwaresystem ohne Freigabe?

4.3 Wer hätte Fehler erkennen müssen?

CODE

KONTROLLKETTE:

KONTROLLKETTE:

[1] RESIDEA – Abrechnung erstellen
→ Pflicht: Plausibilitätsprüfung durchführen

→ Frage: Hat RESIDEA die 11,25 Mio. €